

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 166/2530

นางสาวสุดา ขาวสุวรรณ กับพวก

โจทก์

นายประกิต วิรานุวัตร กับพวก

จำเลย

นายประกิต วิรานุวัตร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 222)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้นายประกิตวิรานุวัตร จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 165,000
บาท ฯลฯ

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ดำเนินคดีอย่างคน
อนาถาชั้นฎีกา (อันดับ 211)

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 213,214)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 1 ไม่หาหลักประกันมาวาง
ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 197,199)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>